

Berliner Senat mahnt: Menschenwürde wahren Die FDP-Forderung, Sozialleistungen für ausreisepflichtige Asylbewerber zu stoppen, verstoße gegen das Grundgesetz

Berliner Senat mahnt: Menschenwürde wahren; Die FDP-Forderung, Sozialleistungen für ausreisepflichtige Asylbewerber zu stoppen, verstoße gegen das Grundgesetz

Berliner Zeitung

30. August 2024

Copyright 2024 Berliner Verlag Alle Rechte vorbehalten

Berliner Zeitung

Section: WIRTSCHAFT; S. 16

Length: 958 words

Byline: Flynn Jacobs

Body

Die FDP-Forderung, Sozialleistungen für ausreisepflichtige Asylbewerber zu stoppen, verstoße gegen das Grundgesetz

Nach dem Terroranschlag von Solingen ist die Debatte um schärfere Gesetze beim Asyl neu entbrannt. Parteiübergreifend fordern immer mehr deutsche Politiker, dass sich nach dem Attentat, bei dem ein Syrer drei Menschen mit einem Messer getötet hat, etwas an der Migrationspolitik ändern muss. Das Wie wird in den verschiedenen Parteien allerdings unterschiedlich betrachtet. Während CDU-Chef Friedrich Merz einen Aufnahmestopp für Flüchtlinge aus Afghanistan und Syrien und AfD-Chefin Alice Weidel sogar einen kompletten Einwanderungs- und Einbürgerungsstopp für mindestens fünf Jahre fordert, befürworten die Grünen ein strengeres Waffenrecht und mehr Geld für Sicherheit. Ein anderer Vorschlag kommt währenddessen von der FDP: Ausreisepflichtige Asylbewerber sollen zukünftig keine Sozialleistungen mehr in Deutschland erhalten, wie der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr gegenüber der Bild-Zeitung betonte.

410 Euro vom Staat

Der Vorstoß der FDP wirft einige Fragen auf: Warum haben ausreisepflichtige Asylbewerber in Deutschland noch Anspruch auf Sozialleistungen, vor allem, wenn sie bei der Abschiebung nicht auffindbar sind? Welche Leistungen bekommen sie und wie hoch sind diese? Und könnten die Hilfen für Abzuschiebende gestrichen werden? Wir haben bei der Berliner Senatsverwaltung nachgefragt.

Hintergrund der FDP-Forderung ist, dass der Attentäter von Solingen, der Syrer Issa al H. (26), 2022 nach Deutschland kam und Anfang 2023 eigentlich hätte abgeschoben werden müssen. Das scheiterte jedoch, da die Behörden ihn nicht in seiner Flüchtlingsunterkunft in Paderborn antreffen konnten. Auf eine Ausschreibung zur Festnahme wurde offenbar verzichtet, weil der Syrer als unauffällig galt und es ohnehin kaum ausreichend Abschiebehaftplätze gibt. Ausreisepflichtige Asylbewerber, die nicht abgeschoben werden können, werden vom Staat als geduldet betrachtet. So auch der Attentäter von Solingen.

Berliner Senat mahnt: Menschenwürde wahren Die FDP-Forderung, Sozialleistungen für ausreisepflichtige Asylbewerber zu stoppen, verstoße gegen das Grundgesetz

Dieser bekam, dem deutschen Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) entsprechend, monatlich 410 Euro vom Staat. Die Leistungen können unter bestimmten Voraussetzungen gekürzt werden. Nachdem die entscheidende Überstellungsfrist verstrichen und die Abschiebung entsprechend gescheitert war, blieb Issa al H. weiter in Deutschland und erhielt subsidiären Schutz. Diesen erhalten Asylbewerber, wenn weder der Flüchtlingsschutz noch die Asylberechtigung gewährt werden können und im Herkunftsland ernsthafter Schaden droht. Dadurch hatte er sogar Anspruch auf Bürgergeld. Warum?

Die Berliner Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung erklärt auf Anfrage der Berliner Zeitung, dass nach Artikel 1 Abs. 1 des AsylbLG sowohl Menschen, die vollziehbar ausreisepflichtig sind als auch jene, die eine Duldung besitzen, Anspruch auf Leistungen haben. Es bestehe ein gesetzlicher Anspruch auf Grundleistungen, sofern die Menschen selbst mittellos seien. Auch für Menschen, die sich tatsächlich hier aufhalten und ausreisepflichtig sind, gilt es, die vom Grundgesetz garantierte Menschenwürde zu wahren und ihren Lebensunterhalt sicherzustellen, so ein Sprecher der Senatsverwaltung. Asylbewerber hätten allerdings anders als subsidiär Schutzberechtigte keinen Anspruch auf Bürgergeld.

Die Sozialleistungen für (ausreisepflichtige) Asylbewerber hätten sich im Vergleich zu 410 Euro pro Monat im Vorjahr auf 460 Euro in 2024 erhöht, wie der Sprecher der Senatsverwaltung bestätigt. Das Geld diene für Ernährung, Bekleidung, Gesundheitspflege, Verkehr, andere Waren, einschließlich Körperpflege sowie für Leistungen zur Freizeitgestaltung. Darüber hinaus seien notwendige Leistungen bei Krankheit und für die Unterbringung zu erbringen. Leistungskürzungen sind unter rechtlich definierten Voraussetzungen vorgesehen, etwa wenn festgesetzte Ausreisetermine nicht wahrgenommen werden, erklärt der Sprecher.

Auf die Frage, ob der Vorschlag der FDP überhaupt rechtens sei und umgesetzt werden könne, antwortet der Berliner Senat eindeutig mit nein. Ein Stopp der Sozialleistungen für Abzuschiebende wäre ein Verstoß gegen die Grundrechte wie auch das Asylbewerberleistungsgesetz. Das Bundesverfassungsgericht habe mit einem Beschluss aus dem Jahr 2021 festgestellt, dass migrationspolitische Erwägungen, die Leistungen nach dem AsylbLG niedrig zu halten, von vornherein kein Absenken des Leistungsstandards unter das physische und soziokulturelle Existenzminimum rechtfertigen können. Zugleich ist zu bedenken, dass die Sicherung des Lebensunterhaltes der Verelendung und dem Abtauchen in die Illegalität entgegengewirkt.

Bürokratischer Aufwand

Der Vorstoß der FDP ist somit, ähnlich wie andere Forderungen aus der Politik nach der Messerattacke von Solingen, wie beispielsweise der von der AfD geforderte sofortige, generelle Einreisestopp für die nächsten fünf Jahre, rechtlich nicht einfach so umsetzbar. Stattdessen scheint bei Abschiebungen der bürokratische Aufwand und ein entsprechendes Versagen der Behörden das größere Problem zu sein. Abschiebungsverfahren sind oft sehr kleinteilig und führen daher häufig zu einem behördlichen Wirrwarr.

Allein in Berlin sind im Jahr 2023 für Rückführungen bzw. Überstellungen Sachausgaben in Höhe von rund 1,3 Millionen Euro angefallen, wie die Berliner Senatsverwaltung für Inneres und Sport auf die entsprechende Anfrage bestätigt. Darin enthalten seien insbesondere die Ausgaben für Chartermaßnahmen, Honorarärzte, Verpflegung, Begleitungen, Handgelder und Kosten gemäß dem Bundesreisekostengesetz. Aber: Mittelbar sind Einsparungen durch grundsätzlich schnellere und einfachere Verfahren möglich, betont die Senatsverwaltung.

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: BEZ

Berliner Senat mahnt: Menschenwürde wahren Die FDP-Forderung, Sozialleistungen für ausreisepflichtige Asylbewerber zu stoppen, verstoße gegen das Grundgesetz

Subject: ABSCHIEBUNG (90%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (90%); EINWANDERUNG (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); GESETZGEBUNG (90%); GESETZGEBUNGSORGANE (90%); KOMMUNALVERWALTUNGEN (90%); POLITIK (90%); POLITISCHE DEBATTEN (90%); POLITISCHE PARTEIEN (90%); POLITISCHES ASYL (90%); SOZIALE HILFE & WOHLFAHRT (90%); TERRORANSCHLÄGE (90%); VERFASSUNGSRECHT (90%); ATTENTATE (89%); DISKRIMINIERUNG (78%); STAATSANGEHÖRIGKEITSRECHT (78%); TERRORISMUS (78%); MESSERSTECHEREIEN (73%); STAATSANGEHÖRIGKEIT (73%); VERHAFTUNGEN (73%); ERNÄHRUNG (60%)

Geographic: BERLIN, DEUTSCHLAND (94%); PADERBORN, DEUTSCHLAND (55%); NORDRHEIN-WESTFALEN, DEUTSCHLAND (90%); DEUTSCHLAND (90%); AFGHANISTAN (79%); SYRIEN (79%)

Load-Date: August 30, 2024

End of Document